

1503586-80.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1503586-80.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503586-80.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIMILSON GONÇALVES DE ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EDIMILSON GONÇALVES DE ARAUJO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput; da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 14h32min, na Rua Cândido Portinari, nº 32.274, bairro Trevo, nesta Comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro. O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 150/171), sendo recebida a denúncia (fls. 181).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 201).

Em alegações finais (fls. 206/212 e 214/221), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 202/204).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas

em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 201), confessou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, transportava drogas até posto de gasolina. Disse que indivíduo ofereceu R\$ 300,00 (trezentos reais) para ele realizar o transporte das drogas. Por fim, alegou que praticou a traficância por conta de dificuldades financeiras.

Tal confissão foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 201), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais narraram pormenorizadamente a mecânica dos fatos e as circunstâncias da prisão do acusado.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente, a existência de quantia em dinheiro e a própria confissão judicial do réu, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grande quantidade de drogas apreendidas (fls. 12 e 202/204), que inegavelmente causa gigantescos danos à saúde pública e que tem o potencial de atingir maior número de pessoas, acarretando irrefutável prejuízo à sociedade; seus maus antecedentes (fls. 41); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, diminuindo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Incabível a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, sem prejuízo dos maus antecedentes do acusado, circunstâncias que impedem o seu reconhecimento. Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, mormente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas e a tratar de tráfico de drogas, crime contra a saúde pública, praticado em meio a fase de isolamento social decorrente da atual pandemia de Covid-19, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu EDIMILSON GONÇALVES DE ARAUJO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 98/99 e 181, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos

culpados.

Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA